

《法治与"民主迷信"》潘维 → 说法治的人，要先说法治给谁

作者：潘维，北京大学国际关系学院教授
首次出版：2003年5月，香港社会科学出版社有限公司
豆瓣评分：无独立条目（此书在大陆无正式出版，豆瓣条目零星）
标题：说法治的人，要先说法治给谁 - 一句话：潘维说民主是迷信，法治才是中国政改的方向——他看对了民主不是万能药，但看错了法治可以是万能药。法治是方向，但法治给谁？谁制定法律？谁执行法律？谁被法律保护？这些问题不是"法治"两个字能回答的。 - 交叉引用：袁伟时《文化与中国转型》（袁伟时说法治是文化转型的制度基础，潘维说法治是中国政改的方向——两人都说"法治"，但说的不是同一个法治。袁伟时的法治是约束权力的法治——让权力接受法律的约束。潘维的法治是"咨询型法治"——精英治理、科层选拔、法治导向但不是民主导向。袁伟时的法治约束权力，潘维的法治运用权力。约束和运用不是一回事），谌旭彬《秦制两千年》（谌旭彬写了秦制两千年怎么运行——秦制就是法治，不过是皇帝的法治，不是公民的法治。潘维说的"咨询型法治"和秦制的法治有结构性的相似：精英选拔、科层治理、法治导向。但秦制的法治是治民的法治，不是治权的法治。潘维没有区分"法治"是谁的法治——治民的法治和治权的法治不是一回事），茅于軾《中国人的焦虑从哪里来》（茅于軾说焦虑从不平等来，不讲理制造了深层矛盾，法治可以减少不平等。潘维说法治是中国政改的方向。两人都说"法治"，但茅于軾的法治是讲理的法治——让权力讲理，让特权退场。潘维的法治是治理的法治——让精英依法治理，让科层依法运行。讲理的法治和治理的法治不是一回事——讲理的法治约束权力，治理的法治运用权力）

潘维说了什么

潘维的核心论点可以用一句话概括：民主是迷信，法治才是中国政改的方向。

他的论证链条是这样的——

民主不是普世价值，是西方的特殊经验。 民主制度在西方花了三百年才勉强运行，而且运行得并不好——美国的民主选举产生了政治极化，印度的民主选举产生了种姓政治，俄罗斯的民主选举产生了普京。民主不是万能药，更不是中国的必由之路。

民主不能解决中国的三大问题：吏治、行政、司法。 民主选举不能保证选出来的人廉洁——选举政治产生的是政客，不是治理者。民主选举不能保证行政效率——选举产生的政府要面对选民的短期压力，不能做长远规划。民主选举不能保证司法公正——选举产生的法官要面对选民的舆论压力，不能独立判案。

中国需要的不是民主化，是法治化。 法治是让法律成为治理国家的最高权威，不是让人民投票决定一切。法治的核心是吏治——选拔有能力的官员，建立科层体系，依法治理国家。中国需要的是"咨询型法治"——精英治理、科层选拔、法治导向，而不是民主选举、多数决定。

民主化可能使问题更加恶化。 民主化不能解决腐败，反而可能加剧腐败——选举需要钱，钱从利益集团来，利益集团用钱换政策。民主化不能解决行政效率，反而可能降低效率——选举政府要照顾选民短期利益，不能做长远规划。民主化不能解决司法公正，反而可能让司法政治化——选举产生的法官要面对舆论压力。

这些论点有力量——潘维不是一个轻率的作者，他的论证有数据、有比较、有逻辑。他看到了民主的局限，也看到了中国政治的特殊性。

但——

潘维看对了什么

民主不是万能药。 这一点潘维看对了。民主不能自动解决腐败、效率、公正问题——美国的民主没有解决腐败（游说合法化），印度的民主没有解决效率（种姓政治），俄罗斯的民主没有解决公正（普京式民主）。

民主的局限是真实的——选举产生政客，不产生治理者；选举需要钱，钱从利益集团来；选举政府要面对短期压力，不能做长远规划。这些局限不是"民主迷信"，是民主制度运行的真实成本。

中国的三大问题（吏治、行政、司法）需要优先解决。这一点也看对了。中国的问题不是没有民主，是吏治腐败、行政低效、司法不公。这三个问题不解决，民主化可能让问题更严重——选举政治加上腐败吏治等于金钱政治。

法治和民主不是一回事。法治是让法律成为最高权威，民主是让人民投票决定。法治可以没有民主（新加坡），民主可以没有法治（印度）。两者不是同一件事，也不是必然同时出现的事。

这些看对的地方很重要——但看对了民主的局限，不等于看对了法治的方向。

潘维看错了什么

看错一：法治可以是万能药——和民主迷信一样是迷信。

潘维批评"民主迷信"，但他自己掉进了"法治迷信"——民主解决不了的问题，法治也解决不了。

法治能解决腐败吗？新加坡的法治确实降低了腐败——但新加坡的法治是李光耀的法治，不是公民的法治。李光耀用法治治民，用法治治吏，但谁来治李光耀？没有人。新加坡的法治是治民的法治，不是治权的法治。

潘维说的"咨询型法治"——精英治理、科层选拔、法治导向——和新加坡的模式很相似。但新加坡的法治建立在两个前提上：第一，精英确实是最有能力的人（李光耀确实是）；第二，精英确实愿意依法治理（李光耀确实做到了）。这两个前提在新加坡碰巧成立了，但在中国能成立吗？

精英选拔能保证选出来的人是最有能力的吗？科层体系在中国运行了两千年——从秦制到科举到今天的干部选拔，中国的科层选拔从来没有保证选出最有能力的人。科举选出来的是最会考试的人，不是最有能力的人。今天的干部选拔选出来的是最听话的人，不是最有能力的人。"咨询型法治"的精英选拔，在中国的制度环境下，选出来的不是最有能力的精英，是最听话的精英。

看错二：法治不是中立的——法治给谁，法治是谁的法治。

潘维说法治是治理国家的最高权威。但"最高权威"是谁制定的？谁执行？谁解释？

秦制也有法治——秦律是当时最完备的法律体系。但秦律是治民的法治，不是治权的法治。秦律规定了老百姓的义务，没有规定皇帝的义务。秦律是皇帝治理国家的工具，不是公民保护权利的武器。

潘维的"咨询型法治"和秦律有结构性的相似：精英选拔（科举 干部选拔），科层治理（郡县制 行政体系），法治导向（秦律 咨询型法治）。但秦律的法治是治民的法治——法律约束百姓，不约束皇帝。潘维的"咨询型法治"也缺乏约束权力的机制——谁来约束精英？谁来约束科层？谁来约束"咨询型法治"本身？

法治不是中立的——法治可以是治民的法治（秦律），可以是治权的法治（宪政），可以是治民又治权的法治（理想状态）。潘维没有区分这三种法治——他只说了"法治"，没有说法治给谁。

看错三：民主和法治不是非此即彼。

潘维的论证假设了民主和法治是对立的——选民主就不能选法治，选法治就不能选民主。但民主和法治不是对立的，是互补的——

民主提供合法性（权力来自人民），法治提供稳定性（权力受法律约束）。没有民主的法治是治民的法治（秦律），没有法治的民主是多数暴政（民粹主义）。两者合在一起才是宪政——民主提供合法性，法治提供稳定性，宪政提供约束性。

潘维说民主化和法治化不可能同时兼得——但英国、美国、德国、日本都做到了民主和法治的共存。民主和法治的共存不是理论上的不可能，是实践上的困难。困难不等于不可能。

咨询型法治和秦制

潘维的"咨询型法治"有四个特征：精英选拔、科层治理、法治导向、咨询民主。听起来很现代，但结构上和秦制有惊人的相似——

秦制的特征：皇帝选拔官员（精英选拔）、郡县制（科层治理）、秦律（法治导向）、廷议（咨询民主）。皇帝选拔官员是通过察举、征辟、后来的科举——选拔"精英"来治理国家。郡县制是科层体系——从中央到地方层层治理。秦律是法治——法律完备，执行严格。廷议是咨询民主——皇帝听取大臣意见再做决定。

潘维的"咨询型法治"和秦制的差别在哪里？

差别在于：秦制的精英选拔是皇帝选拔，潘维的精英选拔是"科学选拔"——但"科学选拔"在中国的制度环境下，和科举选拔、干部选拔没有本质差别。谁来定义"科学"？谁执行"科学选拔"？谁监督"科学选拔"的结果？这些问题潘维没有回答。

差别在于：秦制的法治是治民的法治，潘维的法治是治国的法治——但"治国"和"治民"的边界在哪里？谁来定义"治"的范围？谁监督"治"的执行？这些问题潘维也没有回答。

湛旭彬在《秦制两千年》里写了秦制的运行机制——秦制不是暴政，是一套精密的治理系统。秦制有法律（秦律）、有选拔（科举）、有治理（郡县）、有咨询（廷议）。秦制的法治和潘维的"咨询型法治"在结构上相似：都是精英选拔、科层治理、法治导向、咨询机制。

但秦制有一个潘维没有提到的关键特征：秦制的法治不约束权力。皇帝在法律之上，法律是皇帝的工具，不是权力的枷锁。秦律管老百姓的义务，不管皇帝的权力。秦制的法治是治民的法治，不是治权的法治。

潘维的"咨询型法治"也缺乏约束权力的机制——谁来约束精英？谁来约束科层？谁来约束"咨询型法治"本身？如果不约束权力，"咨询型法治"就是秦制的现代版：精英选拔代替皇帝选拔，科层治理代替郡县制，法治导向代替秦律，咨询民主代替廷议。换了个名字，结构没变。

说法治的人，要先说法治给谁

潘维批评"民主迷信"——民主不是万能药，民主不能自动解决中国的三大问题。这个批评是对的。

但潘维掉进了"法治迷信"——法治也不是万能药，法治不能自动解决中国的三大问题。

法治能解决腐败吗？需要看法治是谁的法治。治民的法治不能解决腐败——秦律治了百姓两千年，没有治掉腐败。治权的法治才能解决腐败——让权力接受法律的约束，让腐败被法律追究。

法治能解决行政低效吗？需要看法治是谁的法治。治民的法治不能解决行政低效——科层体系可以高效治理，也可以高效压迫。治权的法治才能解决行政低效——让行政接受法律的约束，让低效被法律追究。

法治能解决司法不公吗？需要看法治是谁的法治。治民的法治不能解决司法不公——秦律是当时最完备的法律，但秦律没有给百姓公正。治权的法治才能解决司法不公——让司法独立于行政，让法官独立于权力。

法治不是中立的——法治给谁，法治是谁的法治，比"法治"本身更重要。

潘维说了"法治"，但没有说法治给谁。他的"咨询型法治"是精英的法治——精英选拔、精英治理、精英咨询。精英的法治可以高效，但不能公正——因为精英的法治保护的是精英的利益，不是公民的权利。

公民的法治和精英的法治不是一回事——公民的法治约束权力（治权），精英的法治运用权力（治民）。潘维的"咨询型法治"是运用权力的法治，不是约束权力的法治。

约束权力的法治需要民主——不是潘维批评的那种选举民主，而是让权力接受公民监督的民主。权力不受监督，法治就是治民的法治；权力受监督，法治才是治权的法治。民主不是万能药（潘维看对了），但没有民主监督的法治是治民的法治（潘维看错了）。

潘维在七层递进中的位置

从唐汶到谌旭彬，八层递进——

层级 | 书 | 核心论点 | 停在哪里

第一层 | 学会选择学会放弃 | 你有选项，学选择 | 选项

第二层 | 拆掉思维里的墙 | 你被自己挡住了，拆墙 | 心智模式

第三层 | 自卑与超越 | 你被自卑挡住了，超越 | 个人心理

第四层 | 来生不做中国人 | 你被文化挡住了，反省 | 民族文化

第五层 | 中国人的焦虑从哪里来 | 你被不平等压住了，讲理 | 社会不平等

第六层 | 文化与中国转型 | 你被旧文化拖住了，丢掉三纲 | 文化转型

第七层 | 法治与"民主迷信" | 你被民主迷信误导了，走法治 | 法治方向

第八层 | 秦制两千年 | 你被制度困住了，改变制度 | 制度根源

潘维在第七层——比袁伟时的"文化转型"走远了一步（从文化转型走到了制度方向），但比湛旭彬的"制度根源"浅了一步（给了法治方向，没有问法治给谁）。

潘维的位置很特殊——他是今天几本书里唯一一个站在"维护现有制度"方向的作者。唐汶到袁伟时都在不同层面批评现状（改心态、拆墙、超越自卑、改文化、减少不平等、丢掉三纲），潘维在维护现有制度——不是维护民主，是维护法治。但他的法治是精英的法治，不是公民的法治。

这个位置让潘维成了今天所有书评的一个反面——其他书都在追问制度的问题，潘维在回答制度可以不是问题（只要走法治方向就行）。但他的回答回避了最关键的问题：法治给谁？谁制定法律？谁执行法律？谁被法律保护？

说法治的人，要先说法治给谁。说法治方向的人，要先说法治是治民的法治还是治权的法治。说法治可以代替民主的人，要先说没有民主监督的法治是谁的法治。

潘维说民主是迷信，但他自己掉进了法治迷信——和民主迷信一样，法治迷信也是把一个方向当成万能药。民主不是万能药，法治也不是。万能药不存在——存在的是方向和路径。方向是约束权力的法治（治权的法治），路径是让权力接受公民监督的制度设计。

大米斗，2026年7月17日